



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione VII

Così composta:

dr Franco Petrolati Presidente rel.

dr sa Assunta Marini Consigliere

dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7207/2021 r.g. vertente

tra

Parte_1 difesa dall'avv. Claudio Rizzo

APPELLANTE

e

Controparte_1 , difesa dall'avv. Gianluca Indaco

APPELLATA

CONCLUSIONI

Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 21.5.2025.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Parte_1 conviene in giudizio nel 2018 *Controparte_2* per la condanna al rilascio dell'appartamento in Roma, via Francesco Crispi 9, int. 3, ed al risarcimento del danno derivato dall'abusiva occupazione a partire da gennaio 2014.

Sostiene al riguardo che: *CP_1*, già moglie del socio unico di parte ricorrente, *Parte_2*, è socia a sua volta al 50% e amministratrice di fatto di *CP_3* che esercitava una attività di produzione e vendita di borse e prodotti di pelletteria con sede e *show room* in locale condotto in locazione in via degli Uffici del Vicario 49; a seguito della disdetta del relativo contratto di locazione, nel 2008 *CP_1* ha chiesto ed ottenuto la concessione in comodato precario dell'appartamento di via Crispi 9 quale ufficio e magazzino per le merci di *CP_3* nel corso del giudizio di separazione tra *CP_1* e *Parte_2*, *Parte_1* con lettera in data 19.9.2014 ha richiesto a *CP_1* la restituzione dell'immobile.

CP_4 contesta la propria legittimazione passiva, non essendo amministratrice di *CP_3* oltre che la fondatezza delle domande.

In data 13.11.2020 l'immobile viene comunque restituito.

All'esito di c.t.u. ed istruttoria orale, con sentenza n. 17531/21 il Tribunale di Roma dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio e respinge la domanda risarcitoria, compensando per due terzi le spese di lite e ponendo il residuo a carico della ricorrente.

Al riguardo il Tribunale non ritiene dimostrato che il contratto di locazione sia stato concluso con *CP_1* piuttosto che con *CP_3* della quale la stessa *CP_1* non risulta neppure amministratrice di fatto.

Avverso la predetta sentenza *Parte_1* propone appello concludendo per la condanna al risarcimento del danno da occupazione abusiva.

Al riguardo deduce tre motivi: **1)** il comodato in favore di *CP_1* è dimostrato dalla confessione resa dalla stessa in data 5.2.2015 all'udienza presidenziale del giudizio di separazione da *Parte_2*, laddove ha dichiarato di essere in condizione di

restituire l'immobile al suo legittimo proprietario (*"posso restituire le chiavi al resistente"*) e di non avere più alcun tipo di interesse alla detenzione dell'immobile (*"io non ho bisogno di Via Crispi"*); le deposizioni rese da **Testimone_1**, commercialista anche di **CP_1**, e **Testimone_2**, figlio di **Pt_2**, confermano l'esistenza del comodato a **CP_1**, la quale risulta pure aver posto nel medesimo appartamento la sede della ulteriore società, **CP_5** di cui era socia unica ed amministratrice, costituita nel 2008 e cancellata da registro delle imprese nel 2015; **2)** è comunque provato che **CP_1** fosse amministratrice di fatto di **CP_3** e come tale responsabile ai sensi dell'art.1711 c.c. in difetto di ratifica della società; i testi **Tes_1** e **Testimone_2** confermano che **CP_1** gestiva **CP_3** in piena autonomia benché risultasse formalmente quale amministratore **Persona_1**, ultraottantenne; è invece inattendibile la deposizione della sorella di **CP_1**, che comunque riferisce di essere a conoscenza dei fatti solo fino al 2009, anno in cui è stata licenziata da RDS spa, società radiofonica di cui [...] **Parte_2** era presidente; **3)** in conformità alla seconda ipotesi elaborata dal c.t.u. il danno da occupazione abusiva da gennaio 2014 al 13.11.2020 è da liquidare in € 202.679,81 in ragione del presumibile reddito da locazione che è stato precluso alla appellante, società immobiliare.

Si costituisce Cancellara contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di gravame.

La Corte così ragiona.

In ordine al motivo **1)** è da rilevare che la concessione in comodato a **CP_1** nel 2008 è stata riferita nelle deposizioni rese da **Tes_1** all'udienza in data 18.6.2019 e, successivamente, da **Testimone_2**; è vero che il medesimo **Tes_1** si è poi contraddetto nella deposizione resa in data 21.11.2019 – laddove ha indicato invece la società **CP_1** come destinataria della concessione, senza però confrontarsi con la precedente versione – e che **Parte_2** riferisce essenzialmente *de relato* rispetto a quanto appreso dal padre **Pt_2**, tuttavia il riscontro decisivo di attendibilità è fornito proprio da **CP_1** all'udienza presidenziale di separazione, in data 5.2.2015, laddove dichiara espressamente di poter restituire l'appartamento mediante la consegna delle

chiavi non avendo personalmente interesse a detenerlo, esprimendosi significativamente in prima persona (*“posso restituire...io non ho bisogno”*).

Del resto è implausibile che un appartamento nel centro storico di Roma sia stato gratuitamente concesso in godimento per diversi anni, in difetto di alcuna garanzia formale, sul piano giuridico, da parte di una società immobiliare in favore di altra società commerciale, mentre la stessa condotta sembra senz'altro meno irragionevole ove destinata a beneficiare direttamente il coniuge del socio unico della concedente.

Il motivo **2)** resta assorbito.

Quanto al motivo **3)** l'occupazione abusiva da parte di CP_1 matura successivamente al recesso dal comodato manifestato da Parte_1 con la lett. racc. in data 19.9.2014 e perdura sino alla reintegrazione nel possesso ottenuta dalla concedente in data 13.11.2020, nel corso delle operazioni di c.t.u., con l'ausilio di un fabbro.

Tuttavia l'odierna appellante non allega modalità specifiche e concrete di godimento dell'immobile rimaste precluse da tale occupazione e, inoltre, l'accertata disinvoltura con cui è stato per anni è stato concesso il godimento gratuito dell'appartamento in assenza di qualsiasi riscontro giuridico-formale certamente non giova alla rappresentazione di un danno effettivo; considerato comunque l'oggetto sociale, trattandosi di una società operante proprio nel campo immobiliare, è almeno da presumere un danno commisurato in via approssimativa alla metà del periodo di occupazione e pari, quindi, alla stregua del valore locativo stimato dal c.t.u. (€ 2.198,80 mensili all'epoca del recesso) e di una liquidazione in via equitativa, alla somma complessiva di € 82.000,00, oltre interessi legali dalla domanda.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:

- in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 17531/2021 condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* della somma complessiva di € 82.000,00, oltre interessi dalla domanda;

- condanna *CP_1* al rimborso delle spese processuali, in favore di [...] *Parte_1*, liquidate per il primo grado in € 6.800,00 per compensi ed € 770,00 per esborsi e, per il gravame, in € 7.100,00 per compensi ed € 1.150,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge; pone a carico di *CP_1* le spese di c.t.u..

Roma, 21.5.2025

IL PRESIDENTE est.